

1500228-83.2021.8.26.0059

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Omissão de cautela na guarda ou condução de animal

Magistrado: LUCIENE BELAN FERREIRA ALLEMAND

Comarca: Bananal

Foro: Foro de Bananal

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Também: EMENTA - APELAÇÃO CRIME - FURTO TENTADO - ART. 155 , CAPUT, C/C ART. 14 , II AMBOS DO CP - PLEITO CONDENATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PELA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU - PROVAS EXISTENTES QUANTO A AUTORIA E A MATERIALIDADE EXTRAÍDAS EXCLUSIVAMENTE DO INQUÉRITO POLICIAL - OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bananal

Foro de Bananal

Juizado Especial Cível e Criminal

Pça. Rubião Junior, 305, Bananal - SP - cep 12850-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500228-83.2021.8.26.0059 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500228-83.2021.8.26.0059

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Omissão de cautela na guarda ou condução de animal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÉMERSON MACHADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIENE BELAN FERREIRA ALLEMAND

Vistos.

Emerson Machado, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 31 do Decreto-lei nº. 3.688/41, porque, no dia 17 de maio de 2021, às 14h30, na Avenida César Augusto Gonçalves, nº. 999, bairro Cerâmica, nesta cidade e Comarca de Bananal, Emerson Machado, qualificado nos autos às fls.05, 14/16 e 43/45, não guardou com a devida cautela animal perigoso".

Dispensa-se o relatório, por força do dispositivo do artigo 81, §3º, da Lei nº 9.099/1995.

FUNDAMENTO E DECIDIDO

Ausentes nulidades a proclamar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

É caso de improcedência da presente ação penal.

Com efeito, certo é que impossível exigir-se, para a prolação do édito condenatório, grau absoluto de certeza, quer a respeito da materialidade, quer a respeito da autoria da infração, por tratar-se de condição incompatível com as limitações inerentes à natureza humana, sendo certo que o acolhimento da pretensão punitiva é possível a partir de prova que, ainda que não conducente à certeza plena, afaste a presença de dúvida razoável.

No caso, persiste dúvida razoável sobre a materialidade do crime descrito na denúncia.

Encerrada a instrução, nos termos da manifestação da D Promotora de Justiça, a qual também adoto como razão de decidir, pois isso não me é defeso (Habeas Corpus nº 405.198/1 São Paulo 14ª Câmara Relator: René Ricupero - 2/4/2002 - V.U.- Voto nº 5.646), percebe-se que realmente inexistem elementos probatórios que permitam seja prolatado um decreto condenatório.

Como é sabido, o Ministério Público tem o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, vale dizer, da causa de pedir condenatória. Entretanto, não logrou tal demonstração; ao contrário, formou sua convicção no sentido da fragilidade probatória, e, de forma acertada e fundamentada, assim como a Defesa, requereu a absolvição.

Deveras, a prova oral colhida em juízo não permitiu a conclusão de que o réu efetivamente praticou o crime imputado a ele na denúncia. Não se pode afirmar, diante dos depoimentos colhidos, e ainda que somados aos documentos constantes do inquérito policial, que a autoria do crime converge para ele.

Enfim, os indícios de autoria foram suficientes para a autoridade policial, ao instaurar o inquérito policial; foram suficientes à Promotoria de Justiça, embasando o oferecimento de denúncia, mas a realidade é que não são eles capazes de fundamentar um julgamento de condenação, simplesmente porque, não tendo sido plenamente confirmados em juízo, a procedência da ação penal correria o risco de condenação de inocente, sobretudo em face do quadro fático e jurídico do caso em apreço.

Cite-se: Uma condenação criminal deve apoiar-se em prova estreme de dúvidas.

Presunções e “meros” indícios não ostentam qualidades de segurança e certeza, por não servirem de fundamento a decreto condenatório (Apelação nº 660.325/7, Julgado em 22/08/1.991, 1ª Câmara, Relator:- Pires Neto, RJDTCRIM 11/118).

Consoante lição de Mittermayer: a prova é a soma dos motivos produtores da certeza. Por consequência, a sentença condenatória há de repousar, forçosamente, na certeza dos fatos probantes, produzida na consciência do julgador através de exame minucioso do conjunto probatório. Ausente do juiz o elemento subjetivo da convicção real, que deflui da solidez e segurança das provas, deixará de existir o “ratio connandi”. A dúvida que perturbe o espírito do Magistrado será a que basta a endireitar-lhe os passos para o caminho da absolvição, em obséquio ao princípio de nomeada universal: in dubio pro reo. Dúvida, em Direito Processual Penal, equivale à ausência de prova (Apelação nº 1.332.129/8 Jaú 15ª Câmara Relator: Carlos Biasotti 5.12.2002 V.U. - Voto nº 4.246).

Do que precede, é medida de rigor o pronunciamento do in dubio pro reo. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. I - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito do apelo extremo. (Súmula n. 7/STJ). II - Na hipótese, o conjunto probatório é extremamente frágil e não confere certeza alguma da prática do delito, sobretudo em razão dos desencontros entre as várias versões da vítima e as demais evidências dos autos. Nesse contexto, por segurança, o mais adequado é a absolvição, em nome do princípio in dubio pro reo, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. STJ - AgRg no AREsp 915956 MG 2016/0136201-3. Também: EMENTA - APELAÇÃO CRIME - FURTO TENTADO - ART. 155 , CAPUT, C/C ART. 14 , II AMBOS DO CP - PLEITO CONDENATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PELA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU - PROVAS EXISTENTES QUANTO A AUTORIA E A MATERIALIDADE EXTRAÍDAS EXCLUSIVAMENTE DO INQUÉRITO POLICIAL - OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO AO ART. 386 , VII , DO CPP - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - PRECEDENTES STJ - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ADVOGADA DATIVA NOMEADA - RECURSO DESPROVIDO. Prevalecendo dúvida quanto à prática do ilícito, diante da insuficiência de provas robustas que comprovem a participação do acusado no evento criminoso, deve-se decidir em favor do mesmo, em respeito ao princípio in dubio pro reo, sendo, portanto, razoável e

prudente a absolvição do réu, com a manutenção da sentença. (TJPR - 3ª C.Criminal - 0018526-64.2015.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 08.02.2022) TJ-PR - APL 00185266420158160035

Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a pretensão acusatória, e o faço para ABSOLVER Emerson Machado, qualificado nos autos, das imputações que lhes foram dirigidas (artigo 31 do Decreto-lei nº. 3.688/41), com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Sem custas, diante da absolvição e da natureza da causa (artigo 4º, § 9.º, alínea "a", a contrario sensu, da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003).

Com as anotações e comunicações de praxe, inclusive ao IIRGD.

Autorizo o levantamento, pelo acusado, de eventuais bens e valores de sua propriedade, apreendidos no processo, ressalvados direitos de terceiros.

Arquivem-se os autos.

P.I.C.

Bananal, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA